

Образец Договора купли продажи движимого имущества Вы можете скачать, кликнув внизу на ссылку «скачать бесплатно».

Наш сайт работает на безвозмездной основе, чтобы оказывать Вам помощь.

Если помощь оказалась действительно для Вас полезной кликните на сайте www.garantplus.kz ссылку «Поддержать сайт» и отправьте донат на минимально возможную для Вас сумму для того, чтобы мы продолжали свою работу.

Удачи Вам во всем и берегите себя!

Знаю, Вы замечательный человек и все у Вас обязательно получится.

Договор купли-продажи движимого имущества №

Город _____ «____» _____ г.

ТОО _____ (Наименование юридического лица) (далее - Продавец).
БИН _____, в лице (должность фамилия имя отчество), действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО _____ (Наименование юридического лица) (далее - Покупатель),
БИН _____, в лице (должность фамилия имя отчество), действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор купли-продажи движимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество, а именно: *указать наименование и основные сведения о движимом имуществе* (далее – Объект), а Покупатель обязуется принять Объект и уплатить за него определенную Договором цену.

1.2. Подписанием Договора Продавец подтверждает, что Объект принадлежит ему на праве собственности *далее указать основание (если оно имеется) на основании указать наименование, номер (при наличии), дата, правоустанавливающего документа на Объект, наименование органа, его выдавшего, или информацию о нотариусе его удостоверившем.*

1.3. Подписанием Договора Продавец подтверждает, что на момент подписания Договора на Объект отсутствуют какие-либо права третьих лиц и (или) обременения, в том числе: право пользования, право доверительного управления, залог, арест, ограничения (запрещения) на пользование, налагаемые государственными органами, иные обременения и (или) юридические притязания.

1.4. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что до подписания Договора Сторонами произведен осмотр Объекта, по результатам которого состав и характеристики Объекта согласованы в Договоре.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

2.1. Продавец передает Покупателю Объект не позднее *указать прописью срок с момента указать момент, с которого исчисляется срок (например, оплаты Покупателем; или, например, получения Продавцом и т.п.)* полной стоимости за Объект. А Покупатель в свою очередь обязуется принять Объект *при необходимости указать прописью срок и*

момент исчисления срока (например, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Продавца о готовности Объекта к передаче и т.п.).

2.2. Продавец обязуется в указанный срок передать Объект *указать место передачи Объекта (например, по месту нахождения Покупателя и т.п.)* на основании Акта приема-передачи (Приложение № номер Договора «Акт приема-передачи Объекта»), в котором Стороны отражают фактическое состояние Объекта на момент передачи. Обязанность по подготовке Акта приема-передачи возлагается на *указать Сторону Договора.*

2.3. После подписания Акта приема-передачи Объект считается переданным, а Продавец исполнившим свое обязательство по передаче.

2.4. Вместе с Объектом Продавец передает Покупателю все правоустанавливающие и иные документы на Объект *указать наименование и информацию о правоустанавливающих документах на Объект (например, технический паспорт № 21 от 10 мая 2000 года и т.п.).*

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Объекта составляет *цифры* тенге (*прописью* тенге).

3.2. Общая стоимость Объекта включает налог на добавленную стоимость.

3.3. Покупатель производит оплату за Объект на условиях 100 % (сто процентной) предварительной оплаты *указать прописью срок (например, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора; или, например, в день заключения Договора; или, например, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Счета на оплату; или, например, не позднее 12 января 2014 года и т.п.).*

3.4. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Продавца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение и (или) не надлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с Договором и законодательством.

4.2. В случае невыполнения и (или) не надлежащего выполнения обязательств Продавцом Покупатель имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере *цифры* % (прописью процентов) *определить сумму, от которой исчисляется неустойка (например, от общей стоимости Объекта; или, например, от стоимости невыполненного и (или) ненадлежаще выполненного обязательства и т.п.).*

4.3. В случае выполнения обязательств Продавцом с просрочкой Покупатель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере *цифры* % (прописью процентов) *определить сумму, от которой исчисляется пеня (например, от общей стоимости Объекта; или, например, от стоимости обязательства, выполненного с просрочкой и т.п.), за указать прописью период (например, каждый календарный день; или, например, каждый рабочий день; или, например, каждый месяц и т.п.)* просрочки исполнения.

4.4. В случае невыполнения и (или) не надлежащего выполнения обязательств Покупателем Продавец имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере *цифры* % (прописью процентов) *определить сумму, от которой исчисляется неустойка (например, от общей стоимости Объекта; или, например, от стоимости невыполненного и (или) ненадлежаще выполненного обязательства и т.п.).*

4.5. В случае выполнения обязательств Покупателем с просрочкой Продавец имеет право потребовать уплаты неустойки в размере *цифры % (прописью процентов) определить сумму, от которой исчисляется пеня (например, от общей стоимости Объекта; или, например, от стоимости обязательства, выполненного с просрочкой и т.п.)*, за указать *прописью период (например, каждый календарный день; или, например, каждый рабочий день; или, например, каждый месяц и т.п.)* просрочки исполнения.

4.6. Стороны согласовали, что размер начисленной неустойки за каждый случай невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Стороной обязательств не может превышать *цифры % (прописью процентов) определить сумму (например, от общей стоимости Объекта; или, например, от стоимости невыполненного и (или) ненадлежаще выполненного обязательства и т.п.)*.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

5.3. При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение *указать прописью срок* известить о них в письменном виде другую Сторону.

5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

5.5. Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

5.6. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более *указать прописью срок*, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора, или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным.

6.2. Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:

6.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.

6.2.2. В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

6.2.3. Претензия рассматривается в течение *указать прописью срок* со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.

6.2.4. Если к претензии не приложены документы, необходимые для её рассмотрения, они запрашиваются у Стороны, направившей претензию, в течение *указать прописью срок* со дня получения претензии, с указанием срока представления (не менее *указать прописью срок*). При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

6.3. Споры разрешаются в судебном порядке в *указать наименование суда*.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

7.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии, или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

7.2.1. была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

7.2.2. является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной;

7.2.3. была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим доступа к такой информации.

7.3. Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании *определить наименование*

лиц, которым возможно гарантировано будет представляться информация по Договору (например, уполномоченным представителям Сторон по Договору, в т.ч. представителям обслуживающих банков; аудитору, проводящему аудиторскую проверку и т.п.).

7.4. Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение *указать прописью срок* со дня прекращения (расторжения) Договора.

7.5. Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не менее чем за *указать прописью срок* до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным законодательством.

8.3. Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за *указать прописью срок* до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

9.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

9.3. Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.4. Стороны пришли к соглашению нотариально не удостоверить настоящий Договор.

9.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Продавца, второй – у Покупателя. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец

Покупатель

Адрес
БИН
БИК
ИИК
Наименование банка
ФИО подпись

МП